



PUTUSAN

Nomor 253 K/Pid.Sus/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUH. AL KHAIDIR ALI DWI PRAMANA bin MUHAMMAD NUR QADAR FATTAH alias IDIL;**

Tempat Lahir : Makassar;

Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun/4 Januari 2006;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Griya Persada Manggarupi Blok B5, Nomor 7, Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Maros karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

ATAU

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 253 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETIGA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 *juncto* Pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEEMPAT : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP;

ATAU

KELIMA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 506 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros tanggal 15 Juli 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. AL KHAIDIR ALI DWI PRAMANA bin MUHAMMAD NUR QADAR FATTAH alias IDIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, yang mengakibatkan orang tereksplorasi" melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* iPhone 13 Pro Max warna putih *silver* dengan *casing handphone* warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* Oppo F9 warna hitam biru dengan *casing handphone* warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar surat *check in* Hotel Bunga Permata;
- 1 (satu) lembar pembungkus alat kontrasepsi/kondom;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Mrs tanggal 29 Juli 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. AL KHAIDIR ALI DWI PRAMANA bin MUHAMMAD NUR QADAR FATTAH alias IDIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perdagangan orang” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* iPhone 13 Pro Max warna putih *silver* dengan *casing handphone* warna hitam;
 - 1 (satu) unit *handphone* Oppo F9 warna hitam biru dengan *casing handphone* warna hitam;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 253 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar pembungkus alat kontrasepsi/kondom;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar surat *check in* Hotel Bunga Permata;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1019/PID. SUS/2025/PT MKS tanggal 15 September 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Mrs tanggal 29 Juli 2025 yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa MUH. AL KHAIDIR ALI DWI PRAMANA bin MUHAMMAD NUR QADAR FATTAH alias IDIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perdagangan orang” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 - Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* iPhone 13 Pro Max warna putih *silver* dengan *casing* *handphone* warna hitam;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 253 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* Oppo F9 warna hitam biru dengan *casing* *handphone* warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar pembungkus alat kontrasepsi/kondom;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar surat *check in* Hotel Bunga Permata;

Terlampir dalam berkas perkara;

3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 43/Akta Pid.Sus/2025/PN Mrs yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Maros yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 September 2025 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2025 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 43/Akta Pid.Sus/2025/PN Mrs yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Maros yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Oktober 2025 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Oktober 2025 dari Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 9 Oktober 2025;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Oktober 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 8 Oktober 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Surat Tercatat pada tanggal 19

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 253 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2025 yang diterima tanggal 23 September 2025 kemudian Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 September 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 9 Oktober 2025. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros melalui Surat Tercatat pada tanggal 19 September 2025 yang diterima tanggal 23 September 2025 kemudian Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Oktober 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 8 Oktober 2025. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa sebelum mempertimbangkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi, *judex juris* terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang penerapan hukum dalam perkara *a quo* sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 253 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perkara *a quo* telah dilimpahkan dan diperiksa oleh pengadilan tingkat pertama sebelum tanggal 2 Januari 2026, maka menurut ketentuan Pasal 361 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pemeriksaan perkara *a quo* di tingkat kasasi dilakukan dengan menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa pada pokoknya adalah keberatan terhadap putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, karena Terdakwa tidak terbukti dan haruslah dibebaskan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum. Yang berlaku saat itu *judex facti* telah mengadili sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan *judex facti* dan mohon untuk dikuatkan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut secara substansial adalah di luar limitasi alasan kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP yang tidak diperiksa pada tahap kasasi, sehingga beralasan untuk dikesampingkan;
- Bahwa terlepas dari alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum, putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis, yang pada pokoknya Saksi Juan Manusu yang merupakan anggota Kepolisian Polres Maros telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah membuka jasa layanan seksual dengan peran Terdakwa sebagai

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 253 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

admin akun Michat "Piaa" yang bertugas *standby* atau berjaga di luar kamar hotel Bunga Permata dan berkomunikasi secara langsung kepada pengguna jasa melalui aplikasi Michat tersebut;

- Bahwa Terdakwa juga yang melakukan negosiasi harga, aturan main, mengarahkan tempat hingga pengguna jasa tersebut bertemu dengan Anak Korban Reski Amelia Pebriana di kamar dan melakukan persetubuhan atau aktivitas seksual lainnya;
- Bahwa Anak Korban Reski Amelia Pebriana sekitar 4 (empat) kali telah melakukan persetubuhan dengan menerima bayaran berbeda-beda antara Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sementara Terdakwa mendapatkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa bayaran tersebut diterima Anak Korban Reski Amelia Pebriana secara tunai dan transfer yang masuk melalui rekening Terdakwa, sesuai dengan *screenshot* transfer uang pada tanggal 6 November 2024 pukul 17.28.69 WIB atas nama pengirim A. Zaenal Usman ke rekening BCA atas nama Terdakwa dengan jumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa fakta tersebut membuktikan Terdakwa telah melakukan eksploitasi seksual kepada Anak Korban Reski Amelia Pebriana dengan membuka jasa layanan seksual dengan peran Terdakwa sebagai admin akun Michat "Piaa";
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur pidana Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun demikian, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sesuai dengan Pasal 622 Ayat (1) huruf q *juncto* Pasal 622 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, ketentuan pasal mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut pengacuaannya diganti

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 253 K/Pid.Sus/2026



dengan Pasal 455 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang memuat unsur-unsur dan ancaman pidana sebagaimana Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Oleh karena itu *judex juris* menggunakan ketentuan Pasal 455 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dalam perkara *a quo*;

- Bahwa menurut ketentuan Pasal 3 Ayat (1) *juncto* Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal terdapat perubahan Undang-Undang sesudah perbuatan terjadi dan tindak pidana tersebut dalam proses peradilan maka digunakan atau diberlakukan ketentuan Undang-Undang yang baru kecuali apabila Undang-Undang yang lama lebih menguntungkan bagi Terdakwa;
- Bahwa ketentuan Pasal 455 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana lebih menguntungkan bagi Terdakwa dibandingkan dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang maka perkara *a quo* akan diputus berdasarkan ketentuan Pasal 455 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
- Bahwa dalam menjatuhkan pidana, *judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa, namun berdasarkan Pasal 65 Ayat (1) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengenal adanya pidana kurungan sebagaimana ketentuan sebelumnya, maka ketentuan tersebut akan diterapkan dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1019/PID. SUS/2025/PT MKS tanggal 15 September 2025 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Mrs tanggal 29 Juli 2025, harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 455 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI MAROS** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa MUH. AL KHAIDIR ALI DWI PRAMANA bin MUHAMMAD NUR QADAR FATTAH alias IDIL** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1019/PID. SUS/2025/PT MKS tanggal 15 September 2025 yang mengubah

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 253 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Mrs tanggal 29 Juli 2025 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **29 Januari 2026** oleh **Dr. Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, dan **Sutarjo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Liza Utari, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn. **Dr. Yohanes Priyana, S.H., M.H.**

Ttd.

Sutarjo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Liza Utari, S.H., M.H.

**Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
Panitera,**

Ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 253 K/Pid.Sus/2026